刑法01 筆記：罪責與三階論效果總整理

> 來源：刑法01 課程字幕 02:20:00 ~ 02:35:47

🕮 法條原文速查

> **§18**（責任年齡）
> I 未滿十四歲人之行為，不罰。
> II 十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕其刑。
> III 滿八十歲人之行為，得減輕其刑。

> **§19**（責任能力）
> I 行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。
> II 行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

> **§16**（禁止錯誤）
> 除有正當理由而無法避免者外，不得因不知法律而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「罪責看什麼？」	看行為人**值不值得被譴責**（構成要件+違法性看的是「事」，罪責看的是「人」）
「做錯事 ＝ 壞人？」	**不等於**。做錯事是構成要件+違法性的判斷；壞不壞是罪責的判斷，兩者可分
「阻卻罪責的事由？」	①**責任能力欠缺**（未滿14歲/精神障礙）②**欠缺不法意識** ③**欠缺期待可能性** ④**其他**（過當減免）
「期待可能性來源？」	德國帝國法院**癩馬脫韁案**：馬車夫明知馬匹有缺陷但無力辭職，法院認定不值得譴責
「防衛過當/避難過當的減免放在哪？」	放在**罪責**階層（與期待可能性有關：緊急情況下難以冷靜選擇最小侵害手段）
「犯罪行為 vs 違法行為？」	犯罪＝1+2+3（該當+違法+有責）；違法＝1+2（該當+違法，但無罪責）
「三階審查在哪裡停？」	**逐階停止**：構成要件不該當就停，不用寫違法性；違法性阻卻就停，不用寫罪責

一、罪責的概念

(一) 罪責的核心問題

- 前兩階（構成要件、違法性）= **對事**：這個人有沒有做錯事？
- 第三階（罪責）= **對人**：這個人**壞不壞**？值不值得被譴責？

(二) 做錯事 ≠ 壞人

判斷	階層	例子
做了錯事	構成要件 + 違法性	精神病患毀損機車坐墊 → 確實是錯事
值得被譴責	罪責	精神病患因妄想（以為坐墊有惡靈）而行動 → 不值得譴責

二、阻卻（減免）罪責事由

(一) 責任能力欠缺

事由	條文	效果
未滿14歲	§18 I	**不罰**（完全無責任能力）
14歲以上未滿18歲	§18 II	得**減輕其刑**
滿80歲	§18 III	得**減輕其刑**
精神障礙/心智缺陷致不能辨識	§19 I	**不罰**（完全無責任能力）
精神障礙/心智缺陷致辨識**顯著減低**	§19 II	得**減輕其刑**

- 精神障礙例：嚴重思覺失調症

- 心智缺陷例：智能不足

(二) 欠缺不法意識

- **不知道自己的行為是犯法的**
- 容易發生在：
    - **附屬刑法**：很多行為不具明顯反社會性，行為人可能不知違法
    - **外國人**：不清楚我國法律規定
- 條文依據：§16（禁止錯誤）
- 效果：原則上不能免責（不得因不知法律而免除刑事責任），但有正當理由而無法避免者例外

(三) 欠缺期待可能性

- 行為人面臨**艱難處境**，幾乎別無選擇
- 法律不能要求行為人做聖人

> **經典案例——癩馬脫韁案**（德國帝國法院）：
>
> - 馬車夫發現馬匹有怪癖（用尾巴纏繞韁繩），向僱主反映，僱主不理
> - 馬車果然出事撞傷路人
> - 馬車夫客觀上有過失（明知有風險仍駕駛）
> - 但法院認為：在無勞基法保障的年代，要求馬車夫為了安全辭職→違反人性
> - 結論：欠缺期待可能性 → 阻卻罪責

(四) 其他罪責要素

- **防衛過當的減免其刑**（§23但書）→ 放在罪責
- **避難過當的減免其刑**（§24但書）→ 放在罪責
- 理由：緊急情況下，人心理混亂，無法冷靜選擇最小侵害手段 → 與**期待可能性**相關

三、三階論通過後的效果

(一) 三種層級

通過階層	名稱	說明
1 + 2 + 3	**犯罪行為**	構成要件該當 + 違法 + 有責 → **成立犯罪**
1 + 2	**違法行為**	構成要件該當 + 違法，但無罪責 → **不成立犯罪**（如精神病患、幼童）
1	**構成要件該當行為**	構成要件該當，但阻卻違法 → **不成立犯罪**（如正當防衛）

> **犯罪 ≠ 違法**：日常生活可能混用，但刑法上犯罪＝1+2+3，違法僅＝1+2

(二) 逐階審查停止原則

```
審查流程圖：

構成要件該當？ ──✗──→ 停止（不該當＝無罪，不用再寫）
        │
        ✓
        ↓
有阻卻違法事由？ ──✓──→ 停止（阻卻違法＝無罪，不用再寫罪責）
        │
        ✗
        ↓
有阻卻罪責事由？ ──✓──→ 不成立犯罪（但仍為違法行為）
        │
        ✗
        ↓
    成立犯罪
```

考試寫作注意：

- 構成要件不該當 → 直接結束，**不可再寫**違法性、罪責
- 違法性阻卻 → 直接結束，**不可再寫**罪責

- 不要多寫不需要的階層

四、三階論與錯誤論的關聯

老師特別強調：三階論中「打勾 × 打叉」的各種排列組合，就是日後會學到的**錯誤論**：

階層	排列組合	對應的錯誤論概念
構成要件	客觀✓主觀✗	構成要件錯誤（阻卻故意）
構成要件	客觀✗主觀✓	未遂犯（含客體錯誤、打擊錯誤等）
違法性	前提✗主觀✓	**容許構成要件錯誤**（誤想防衛/避難）
違法性	前提✓主觀✗	**反面容許構成要件錯誤**（偶然防衛/避難）

> 第一堂課先建立三階論的架構與排列組合概念，後續學習各單元時就能融會貫通。